海南省人民代表大会常务委员会

公告第 114 号

海南自由贸易港中医药发展促进条例

《海南自由贸易港中医药发展促进条例》已由海南省第七届人民代表大会常务委员会第二十六次会议于 2026 年 9 月 30 日通过，现予公布，自 2026 年 11 月 1 日起施行。

海南省人民代表大会常务委员会

2026 年 9 月 30 日

海南自由贸易港中医药发展促进条例

（2026 年 9 月 30 日海南省第七届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过）

目　录

第一章　总　　则
第二章　中医药服务
第三章　中药保护与产业发展
第四章　民族医药发展促进
第五章　人才培养与科技支撑
第六章　中医药传承创新与文化传播

第七章　中医药开放发展与国际合作
第八章　保障措施
第九章　附　　则

第一章　总　　则

第一条　为了保障和促进中医药传承与创新，推动中医药振兴发展，保护人民健康，根据《中华人民共和国海南自由贸易港法》、《中华人民共和国中医药法》等有关法律、行政法规，结合海南自由贸易港实际，制定本条例。

第二条　海南自由贸易港内中医药事业传承创新发展及其监督管理活动，适用本条例。

第二章　中医药服务（涉外相关条款）

第六条　县级以上人民政府应当建立健全中医药服务体系，并符合下列要求:

（一）县级以上行政区域应当设置规模适宜的中医医疗机构;

（二）政府举办的综合医院、妇幼保健机构、有条件的专科医院应当设置中医科室和中药房，中医床位数应当符合国家和省有关规定;

（三）社区卫生服务中心、乡镇卫生院应当设置中医综合服务区，有条件的社区卫生服务站及村卫生室应当设置中医药服务区域;

（四）家庭医生团队在医疗机构执业登记和工作职责范围内应当根据签约居民的健康需求提供中医药服务。

鼓励社会力量举办中医医疗机构。支持香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区投资者依法设立高水平独资或者合资、合作中医医疗机构；支持其他境外投资者依法设立高水平中外合资、合作中医医疗机构。

第九条　具备境外合法职业资格的中医类别医师、从事中医药服务的护理人员申请在海南自由贸易港内医疗机构执业的，由省人民政府中医药主管部门会同有关部门进行技能认定。

经认定的境外中医药相关卫生专业技术人员，应当在执业范围、服务权限内从事相应的中医药服务。

第七章　中医药开放发展与国际合作

第四十一条　县级以上人民政府及其有关部门应当加强中医药产品、技术服务、文化等方面的开放发展与国际合作。支持举办中医药国际性会议、展览、论坛等活动；支持医疗机构、高等院校等开展中医药国际培训、申报建设中医海外中心等工作。

支持符合条件的医疗机构设立中医药国际医疗部，向境外人士提供中医医疗服务；鼓励社会力量设立面向境外人士的中医药服务机构。

鼓励中医医疗机构、医疗联合体与商业保险机构合作创新中医药跨境医疗健康服务支付模式，提高商业保险直付覆盖面。

第四十二条　省人民政府商务、中医药主管部门应当落实中医药服务贸易纳入海南自由贸易港鼓励类产业目录政策，吸引中医药服务贸易企业在海南自由贸易港登记注册；发挥国家中医药服务出口基地引领作用，推动中医药入境消费服务贸易融合发展，开拓中医药服务贸易国际市场。

对在海南自由贸易港登记注册并实质性运营、主营业务属于中医药服务贸易鼓励类产业目录的企业，按照有关规定享受税收优惠。

省人民政府有关部门应当制定配套支持措施，推动中医药产品进出口贸易。在海南自由贸易港登记注册、符合条件的中医药企业，对含有进口料件的中医药产品进行制造、加工后增值部分达到或超过规定比例的，按照有关规定享受免征进口关税政策。

第四十三条　市场监督管理、药品监督管理、海关等部门和单位应当建立协同联办机制，优化中药材审批、报关、查验、放行等流程，提升进口便利化水平。

在确保生物安全风险可控前提下，依法探索创新科研用紧缺中药材种质资源引进便利化措施，简化检疫审批程序。

支持依托海南自由贸易港出海综合服务平台，为中医药产品出口企业提供全链条检测认证服务，推动企业在本地办理相关国家或地区入境证书，缩短检测认证周期，降低合规成本。

第四十四条　推动中医药临床数据、评审标准的国际互认，以及中医药产品的国际注册和推广。

鼓励医疗机构、高等院校、科研机构、企业等参与中医药国际标准的研究与制定。

支持医疗机构、高等院校、科研机构、企业按照规定建设中医药真实世界研究平台，依法采集、利用临床中医诊疗真实世界数据和循证医学数据，推动真实世界数据在中药审评审批、上市后评价、医保准入等环节的应用。

第八章　保障措施（要点）

第四十五条　县级以上人民政府应当为中医药事业发展提供政策支持和条件保障，将中医药事业发展经费纳入本级财政预算。

第四十六条　省人民政府医疗保障主管部门应当按照法定价格管理权限，规范中医医疗服务价格项目管理，结合中医药特点，合理确定并动态调整中医医疗服务收费项目和标准。医疗机构可以对其炮制的中药饮片、配制的中药制剂实行自主定价。

第四十七条　省人民政府医疗保障主管部门应当按照国家有关规定，将符合条件的中医诊疗项目、中医康复项目、中药饮片、中药配方颗粒、中成药和医疗机构中药制剂纳入基本医疗保险基金支付范围，对中医优势病种实行中西医同病、同效、同价。

第四十八条　开展与中医药有关的评审、评估、鉴定活动，应当成立以中医药专家为主的专家组（范围为纳入医保目录评选、收费项目和价格标准制定调整、机构评审评估、职称评审、科研项目立项评审与成果鉴定、医疗事故与医疗损害鉴定等七类）。

第四十九条　县级以上人民政府及其有关部门应当加强中医药执法监督队伍建设，协同加强对中医医疗机构及从业人员、中医医疗广告、中医药服务、中医养生保健服务的监督检查。

第九章　附　　则

第五十条　本条例自2026年11月1日起施行。

编者附注：涉外服务视角的要点梳理（非原文）

（一）著录说明。本条例为海南省人大常委会地方性法规（公告第114号），2026年9月30日通过、2026年10月12日公布、2026年11月1日施行，共9章50条。本件为“涉外条款选编”：全文50条中，与涉外服务直接相关的为第六条第2款、第九条、第七章（第四十一条至第四十四条）及第八章部分条款，已全文收录；第三章至第六章以产业促进、民族医药、人才培养为主，涉外指向弱，仅列章名与要点，不作全文收录。全文以海南省人民政府网、海南人大网公布文本为准。

（二）四条可落地的涉外制度。第一，境外投资者办医——明确支持港澳台投资者设立独资或合资、合作高水平中医医疗机构，其他境外投资者可设中外合资、合作机构（负面清单

外的开放口径在地方性法规中再确认）；第二，境外职业资格认定——境外合法资格的中医类别医师、中医药护理人员经省中医药主管部门会同有关部门“技能认定”后可在自贸港内执业，是本库所见第二个省级层面境外职业资格认定条款（前有上海海外人才居住证办法的学历学位与职业资格互认思路）；第三，中医药服务贸易——纳入自贸港鼓励类产业目录、实质性运营企业享受税收优惠，含进口料件加工增值达规定比例免征进口关税（与海南封关后“加工增值超 30%”政策同构）；第四，通关与认证——中药材审批、报关、查验、放行协同联办，科研用紧缺种质资源引进简化检疫审批，依托“出海综合服务平台”办理入境证书、缩短检测认证周期。

（三）与既有归档的衔接。本条列第四十三条出现“海南自由贸易港出海综合服务平台”，与《国务院关于对外投资的规定》第六条“海外综合服务体系”、广东省《关于进一步完善粤企出海综合服务体系的若干措施》构成同一政策族在不同层级、不同行业的落点；第四十二条的“加工增值免关税”直接沿用琼财税〔2026〕986 号（2026-11-02 入库）确立的“一线”“二线”口径，是本库海南封关政策链条在产业端的首个适用样本。

（四）本期判断。选择收录本件的理由不是“中医药”，而是它把服务贸易、境外资格认定、通关便利、标准互认四项涉外服务工具写进了同一部地方性法规，形成可复制的“行业

+开放”立法模板。据此判断：海南封关后，类似“行业促进条例+开放专章”的立法会陆续覆盖旅游、医疗、种业、航空维修等领域，值得按季度跟踪省人大常委会立法计划。

来源：海南省人民政府网·海南省地方性法规《海南自由贸易港中医药发展促进条例》（成文 2026-09-30，发布 2026-10-12），
https://www.hainan.gov.cn/hainan/dfxfg/202610/d807f6ca1fb94003ba85507eec8e1a10.shtml
来源：海南人大网《海南自由贸易港中医药发展促进条例》立法说明，
https://hainanpc.gov.cn/hainanpc/13/detail/6acc2e304098a.html
发文机关：海南省人民代表大会常务委员会　文号：公告第 114 号　通过：2026 年 9 月 30 日（省七届人大常委会第二十六次会议）　施行：2026 年 11 月 1 日
关联归档：海南省《关于海南自由贸易港全岛封关运作有关管理事项的通知》（琼财税〔2026〕986 号，2026-11-02）；国家《国务院关于对外投资的规定》（国务院令第 837 号，第六条）
选编说明：本件为涉外条款选编，第三章至第六章未全文收录；条文序号与表述以官方公布文本为准。

—— 本件由工作专班依据官方公开文本摘编归档，全文以官方发布文本为准 ——